اختصاص

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٧٢١ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٧٢٠٤ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٢/٩هـ

الموضوعات

اختصاص - ولائي - منازعات تجارية - مكافحة الغش التجاري - حجز بضائع غير مطابقة للمواصفات - الاستناد إلى مبدأ قضائي.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن حجز بضائع لها؛ لتعديل مواصفاتها أو إتلافها - صدور أمر سامي باعتبار جميع الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الجديدة والتي لم تفصح عنها المؤسسات أو التي أفصحت عنها ولم تبادر لتصحيح وضعها خلال المدة المحددة مخالفةً لنظام مكافحة الغش التجاري - الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مكافحة الغش التجاري من اختصاص المحاكم التجارية - أثر ذلك: عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) في ١٤٢٨/٩/١٩هـ.
- المادة (١٣) من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) وتاريخ ١٤٤٠/١/١٩هـ.

- الأمر السامي رقم (١٧٣٢٤) وتاريخ ١٤٣٦/٤/٢٧هـ، بشأن اعتبار الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الجديدة والتي لم تفصح عنها المؤسسات أو التي أفصحت عنها ولم تبادر لتصحيح وضعها خلال المدة المحددة مخالفةً لنظام مكافحة الغش التجاري.
- حكم المحكمة الإدارية العليا في الاعتراض رقم (١٣٢٦) الصادر بتاريخ ١٤٤١/٢/٣هـ، بشأن عدم اختصاص المحاكم الإدارية بنظر الدعاوى المتعلقة بنظام مكافحة الغش التجاري.

الوَقَائِع

توجز وقائع هذه الدعوى في أن مدير المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: أنه صدر من المدعى عليها القرار رقم (٠٧٩٢٢٦) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧هـ، المتضمن: حجز بضائع الشركة بالمستودعات التابعة لهم وعدم التصرف فيها، والمطالبة بتعديل المواصفات أو الإتلاف وعددها (٦٧١٩٢) منتج إنارة متنوعة، طالباً الحكم بإلغاء القرار محل الدعوى. وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها وفق ما هو مثبت في محاضر ضبطها، والتي تلخصت في الآتي: قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أن المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري نصت على أن: "تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام"، ولما كانت المحكمة الجزائية تتولى

الفصل في جميع الدعاوى الجزائية التي ترفع من الجهة المختصة، ولما كانت قضايا الغش التجاري ترفع من قبل النيابة العامة بإدانة المتهم وإيقاع العقوبة في حالة الإدانة -وفقاً للمادة الثانية عشرة من ذات النظام-، ولما كان قاضي الفرع هو قاضي الأصل باعتباره الأقدر على نظر ما تفرع من القضية من طلبات، وذكر أن دعوى المدعية هي إلغاء القرار الصادر من وزارة التجارة رقم (٠٧٩٢٢٦) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧هـ، والمتضمن بحجز بضائع الشركة البالغ عددها (٦٧١٩٢) منتج إنارة متنوع، وإلزام الوزارة بعدم إلزام الشركة تطبيق المواصفات والمقاييس عليها، وهي في حقيقتها مطالبة ناشئة عن تطبيق أحكام نظام مكافحة الغش التجاري؛ لذا فإن ولاية محاكم ديوان المظالم تنحسر عن نظر هذه الدعوى، مما يتعين معه عدم الاختصاص الولائي لهذه المحكمة. ثم قدم مدير المدعية مذكرة أشار فيها: أن موضوع الدعوى ليست كما وصفتها المدعى عليها بردها، والصحيح أنه طالب بإلغاء قرار المدعى عليها بإلزام الشركة تطبيق القرار الخاص بملصقات كفاءة الطاقة بأثر رجعي على جميع بضائع الشركة، وأما ما ذكرته المدعى عليها من الدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية، وانعقاد الاختصاص للمحكمة الجزائية استناداً منها على حكم المادتين (١٢، ١٣) من نظام مكافحة الغش التجاري، حيث نصت المادة (١٢) على أن: "تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات الواردة في هذا النظام"، كما نصت المادة (١٣) على أن: "تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام"، وذكر أن النيابة

العامة لم توجه قط تهمة الغش التجاري للشركة المدعية؛ وبالتالي لا توجد قضية جنائية ضد الشركة لتختص بها المحاكم الجزائية، وأما المطالبة بالتعويض وفقاً لنص المادة (١٣) المرفوعة من ذوي الشأن والناشئة عن تطبيق أحكام ذات النظام، والتي تختص بها المحاكم المختصة التجارية، وكما جاء بصورة الحكم المرفق مع رد المدعى عليها كسابقة تستند إليها، وهي أيضاً ليست موضوع الدعوى الماثلة؛ وبالتالي فإن استناد المدعى عليها على ذلك الحكم السابق ليس صحيحاً. وبالنظر للدعوى الماثلة فإنه يتبين لفضيلتكم أنها خارجة عن الحالتين المذكورتين أعلاه كونها "دعوى إلغاء قرار إداري"، وبناءً على حكم المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم ونصها: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن..."، وعليه ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى الماثلة للمحكمة الإدارية. وتأسيساً على ما سبق بيانه فإن الشركة المدعية قد أسست دعواها على وجود عيب وخطأ في قرار المدعى عليها في الشكل والسبب، وإساءة استعمال السلطة، ومخالفة الأنظمة والتعاميم والخطأ في تطبيقها، وذلك أن بضائع الشركة محل الدعوى دخلت البلاد بطريقة نظامية، وثبت للجهات المختصة أنها مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وبموجب شهادات المطابقة الموجودة بالفسوحات الجمركية للبضاعة، والمرفقة بالدعوى. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: بأن المعاملة محالة لفرع النيابة بمحافظة جدة برقم (٠٩٢٩٥) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٩هـ،

اختصاص

وحيث نصت المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري على أن: "تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام"، ولما كانت المحكمة الجزائية تتولى الفصل في جميع الدعاوى الجزائية التي ترفع من الجهة المختصة، ولما كانت قضايا الغش التجاري ترفع من قبل النيابة العامة بإدانة المتهم وإيقاع العقوبة في حالة الإدانة -وفقاً للمادة الثانية عشرة من ذات النظام- طالباً الحكم بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم بنظر الدعوى، ثم قدم ممثل المدعى عليها رداً موضوعياً على الدعوى وتمسك بدفوعه الشكلية، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل لما يلي.

الأسباب

لما كان مدير المدعية قد أقام هذه الدعوى مبتغياً من ورائها الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها رقم (٠٧٩٢٢٦) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧هـ المتضمن حجز بضائع الشركة البالغ عددها (٦٧,١٩٢) منتج إنارة متنوع، ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يحكمه النظام العام، ولما كان بحث اختصاص المحكمة الإدارية ولائياً بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الخوض في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاص الديوان بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن

الاختصاص الولائي للديوان، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ولائياً بالنظر في الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص الولائي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة، ولو لم يكن ثَم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام. ولما كان نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) في ١٤٢٨/٩/١٩هـ، جاء بحصر وتحديد اختصاص المحاكم الإدارية على وجه الدقة، وذلك في المادة الثالثة عشرة منه، والتي نصت على أنه: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ-الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، أو ورثتهم، والمستحقين عنهم. ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية، والمجالس التأديبية. وكذا القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح. ج-دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. هـ-الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و-المنازعات الإدارية

الأخرى"، كما أن المصادرة تمت وفقاً لما تضمنه الأمر السامي رقم (١٧٣٢٤) وتاريخ ١٤٣٦/٤/٢٧هـ على اعتبار أن جميع الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الجديدة التي لم تفصح عنها المؤسسات أو التي أفصحت عنها ولم تبادر لتصحيح وضعها خلال المدة الممنوحة تعد مخالفةً لنظام الغش التجاري؛ مما يعني أن ما قامت به المدعى عليها من أعمال الضبط الجنائي التي تخرج عن اختصاص القضاء الإداري، ومما يؤيد ذلك قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الأعلى للقضاء رقم (٦٥٣/ت) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٧هـ، وكذلك حكم الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا رقم (١٣٢٦) لعام ١٤٤٠هـ، والذي قضى بخروج المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مكافحة الغش التجاري من اختصاص محاكم ديوان المظالم، واختصاص المحاكم التجارية فيما ينشأ من تعويض أو منازعة، ولما كانت المعاملة التي تخص محل الدعوى محالة لفرع النيابة بمحافظة جدة برقم (٠٩٢٩٥) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٩هـ، وحيث نصت المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري على أن: "تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام"؛ وبناءً على ما تقدم فإن هذه الدعوى تخرج عن اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً. ولا ينال من ذلك ما دفع به مدير الشركة من أن الدعوى الماثلة هي دعوى إلغاء قرار إداري؛ ذلك أن الثابت أن ماهية الدعوى متعلقة بأحكام الغش التجاري، ويؤيد ذلك القول المعاملة المحالة لفرع النيابة بمحافظة جدة برقم (٠٩٢٩٥) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٩هـ، كما أن

الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام هو من اختصاص المحاكم التجارية كما تم تقريره آنفاً؛ وعليه فلا وجه لاعتبار الدعوى الماثلة دعوى إلغاء قرار إداري يختص به قضاء ديوان المظالم.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى الإدارية رقم (٢٧٢١) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من (...) ضد مكتب وزارة التجارة بجدة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكَمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.